

[3] 인수대상 제외 무담보채권 인수 및 환매청구 부적정

i) 인수대상 제외 부실채권 인수

- 「부실채권 인수업무세칙」 제3조(인수대상 제외 부실채권)에 따르면 인수대상 부실채권(이하 “대상채권”이라 한다)이 ‘소멸시효가 완성되었거나 6개월 이내에 완성되는 채권’ 등은 인수대상 채권에서 제외한다고 되어 있고
 - 또한, 「같은 세칙」 제22조(무담보채권 인수)에 따르면 ‘소멸시효 완성 또는 6개월 이내 완성 채권’, ‘모든 채무관계자가 사망한 채권’ 등은 매각금융회사 등과 협의하여 매입대금 평가 없이 인수할 수 있다고 되어 있음
- 그런데, 채권인수부가 2014. 5. 1.부터 2017. 1. 31.까지 33개월간 인수한 무담보채권 내역을 확인한 결과
 - 채무자 ○○○○(주)(□□□□기금 △△△△-△△) 관련 채권의 경우 2015. 6. 30. 인수 시 2014. 9. 22. 이미 소멸시효가 완성되었는데도 인수대상 채권에서 제외하지 않고 채권액 328,203천 원을 670천 원으로 평가하여 매입대금을 지급하고 인수하였으며
 - 채무자 ○○○○(□□□□기금 △△△△-△△) 관련 채권의 경우 2015. 6. 30. 인수 시 2004. 10. 28. 주채무자가 사망하였으므로 매각금융회사와 협의하여 매입대금을 평가하지 않고 인수하여야 하는데도 채권액 59,319천 원을 1,518천 원으로 평가하여 매입대금을 지급하고 인수하는 등

- [표 4]와 같이 인수대상 채권에서 제외해야 하거나 매입대금 평가 없이 인수할 수 있는 1,399명 채무자의 채권액 32,050백만 원에 대해 860백만 원의 매입대금을 지급하고 인수한 이후 금융기관별로 전부 환매한 것으로 확인됨

[표 4] 인수대상 제외 부실채권 환매 내역

(단위 : 명, 백만 원)

금융회사	채무자수	채권액	매입액
------	------	-----	-----

“기재생략”

- ☐ 그 결과, 부실채권 인수 이후 12개 지역본부 등 채권관리부점이 인수대상 제외 부실채권을 선별하여 매각금융회사에 매입대금 반환(환매) 청구(증빙자료 구비)해야 하는 등 업무 비효율성을 초래하고 있을 뿐만 아니라 환매기간¹⁾을 도과하는 경우에는 예산을 낭비할 우려가 있음

ii) 인수대상 제외 부실채권에 대한 환매청구 미실시

- ☐ 공사가 2015. 10. 29. (주)□□□저축은행과 체결한 「무담보 채권 양도·양수 계약서」 제2조(양도자산의 적격) 제5호에 따르면 양도자산 확정일인 2015. 7. 31. 현재 주채무자가 사망했거나 파산·면책된 채권(보증인이 있는 경우 제외)이거나, 소멸시효가 완성

1) 통상 양도자산 확정일로부터 2년 이내

되었거나 양도자산 확정일로부터 6개월 이내에 완성되는 채권 등에 대해서는 양도자산에서 제외하도록 되어 있고

- 「같은 계약서」 제8조(담보책임의 발생) 및 제9조(담보책임의 이행)에 따르면 위 양도자산 제외 채권은 (주)□□□저축은행(양도인)에게 원인서류 및 전산자료를 제공받은 날로부터 2년 이내에 담보책임 이행(환매)을 청구하도록 되어 있음²⁾

□ 그런데, 서울서부지방법원 소관 채무자 ○○○(□□□ △△△△-△△△) 관련 채권의 경우 양도자산 확정일 2015. 7. 31. 이전인 2011. 9. 4. 주채무자 ○○○이 사망하고, 연대보증인인 ○○○는 2014. 3. 12. 소멸시효가 완성³⁾되었는데도 감사일 현재까지 (주)□□□저축은행에 담보책임 이행(환매)을 하지 않고 있는 등

- [별표 1]과 같이 양도자산확정일 이전 주채무자가 사망하거나, 파산·면책된 채권 등 21명의 채무자, 채권액 2,578,460천 원(매입액 5,622천 원)에 대해 담보책임 이행(환매)을 하지 않은 것으로 확인됨

2) 이에 따라 신용회복지원부는 채권 인수 이후 3차례에 걸쳐 601명 채무자의 채권액 444억 원, 매입대금 2억 원에 대해 환매를 청구한 바 있음

< 환매 실시 내역 (단위 : 건, 백만 원) >

실시월	채무자 수	채권액	매입액	비고
-----	-------	-----	-----	----

“기재생략”

3) 양도전 (주)□□□저축은행이 제기한 서울중앙지방법원 △△△△차△△△△△지급명령 신청사건이 2014. 8. 27.자로 각하결정되고, 이후 소제기 사실없이 소멸시효가 완성됨(전산 상 시효는 동 지급명령 결정을 시효 중단사유로 2014. 3. 13.부터 2024. 3. 13.까지 시효완성기간이 입력되어 있음)

【조치할 사항】

- ◇ 채권인수부장은 무담보채권 매입 시에 인수대상 제외 부실채권을 인수하거나 매입대금 없이 인수할 수 있는 무담보채권을 매입대금을 지급하고 인수함으로써 예산을 낭비하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하며 (주의)
- ◇ 서울서부지역본부장 등 7개 지역본부장은 [별표 1]의 무담보채권에 대해 지체 없이 (주)□□□저축은행에 환매·청구하여 양수도대금 5,622천 원을 회수하시기 바람. (시정)

[별표 1] (주)□□□저축은행 인수 무담보채권 환매청구 미실시 명세

(단위 : 건, 천 원)

소관부점	차주번호	채무자	채권액	매입액	환매청구 사유
------	------	-----	-----	-----	---------

“기재생략”
